



CUT: 246106-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0243-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 31 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 246106-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 01.12.2025 contra la señora **ZOLOAGA LAURA, RUSBA** identificada con DNI N° 49041003.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 07.11.2025 la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en presencia del a administrada, llevó a cabo una verificación técnica de campo constatando la ocupación de un área de 0.21 ha con instalación de cultivos de maíz y plátano dentro de la ribera y faja marginal de la margen derecha de la quebrada Cabo de Hornos 1, ubicada en el sector Cabo de Hornos, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios. La descripción de dicha ocupación es conforme al siguiente detalle:



Descripción	Ubicación Geográfica (coordenadas UTM)			Bienes asociados ocupados	Área (ha)	Ubicación Política			
	Vértice	Este (m)	Norte (m)			Sector	Distrito	Provincia	Región
Instalación de cultivos de maíz y plátano dentro de la ribera y faja marginal de la margen derecha de la quebrada Cabo de Hornos 1	V1	242 852	8 587 428	Ribera y faja marginal derecha de la quebrada Cabo de Hornos 1	0.21	Cabo de Hornos	Manu	Manu	Madre de Dios
	V2	242 857	8 587 395						
	V3	242 851	8 587 384						
	V4	242 841	8 587 388						
	V5	242 815	8 587 392						
	V6	242 797	8 587 408						
	V7	242 792	8 587 429						

* La ubicación geográfica esta mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM)

- 3.2** Mediante el Informe Técnico N° 0129-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 18.11.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios informó que habiéndose verificado en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGED) de la Autoridad Nacional del Agua, no se encontró ningún trámite iniciado o en curso solicitado por la imputada para la ocupación en los bienes asociados de la quebrada Cabo de Hornos 1, asimismo, se procedió a revisar las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para la ocupación en los bienes asociados al agua, en el cual, no se encontró ninguna autorización a favor de la señora Rusba Zoloaga Laura, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0099-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada válidamente el 01.12.2025, se comunicó a la imputada, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por ocupar un área de 0.21 hectáreas (ha) con cultivos de maíz y plátano en la ribera y faja marginal derecha de la quebrada Cabo de Hornos 1, en ubicaciones geográficas; (1) 242852 m-E – 8 587 428 m-N, (2) 242 857 m-E – 8 587 395 m-N, (3) 242 851 m-E – 8 587 384 m-N, (4) 242 841 m-E – 8 587 388 m-N, (5) 242 815 m-E – 8 587 392 m-N, (6) 242 797 m-E – 8 587 408 m-N, (7) 242 792 m-E – 8 587 429 m-N, ubicada en el sector Cabo de Hornos, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin la autorización correspondiente, advirtiéndose que no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas”* concordante con el numeral 13. del artículo 120 de la referida Ley *“contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o en el Reglamento”*; otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.1** Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la imputada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.
- 4.2** Mediante el Informe Técnico N° 0014-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 13.03.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la siguiente forma:
- i) En mérito a los hechos verificados el 07.11.2025, el imputado infringió la Ley de Recursos Hídricos, por ocupar la ribera y faja marginal derecha de la quebrada Cabo de Hornos 1 sin la autorización correspondiente, infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 13. del artículo 120 de la referida Ley.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sigged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 88961499

- ii) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el *Principio de Razonabilidad* recogido en el numeral 3. del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), desarrollando en sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una leve y recomendando imponer una sanción de **amonestación escrita**.
 - iii) En tanto persista la infracción, corresponde disponer como medida complementaria, restaurar la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo la administrada los costos que demande su reposición y/o regularice el trámite de autorización correspondiente para la siembra de cultivos dentro de la faja marginal, conforme lo prevé el literal a. del artículo 25 de los *“Lineamientos para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento”*, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA.
- 4.3 A través del Memorándum N° 0259-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 31.03.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.4 Mediante la Carta N° 0122-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente al imputado el 09.05.2026 se cumplió con notificar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5 del Artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.
- 4.5 Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la imputada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0111-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 26.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1 La constatación de la ocupación de la ribera y faja marginal derecha de la quebrada Cabo de Hornos 1 sin la autorización correspondiente, ubicada en el sector Cabo de Hornos, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, es una infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 13. del artículo 120 de la referida Ley.
- 5.2 Del análisis del expediente se acredita que la imputada, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:
- i) El acta de verificación técnica de campo de fecha 07.11.2025, en la cual se constató la ocupación de un área de 0.21 hectáreas (ha) con instalación de cultivos de maíz y plátano dentro de la ribera y faja marginal derecha de la quebrada Cabo de Hornos 1, ubicada en el sector Cabo de Hornos, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
 - ii) El Informe Técnico N° 0129-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 18.11.2025, que recomendó el inicio del procedimiento sancionador.

¹ Informe Técnico N° 0014-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS



- iii) El Informe Técnico N° 0014-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 13.03.2026, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte del imputado.
- iv) Del mismo modo, se ha efectuado una nueva búsqueda de las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para la ocupación en los bienes asociados al agua, verificándose que la imputada actualmente no cuenta con autorización temporal de faja en la ribera y faja marginal derecha de la quebrada Cabo de Hornos 1.

5.3 En este contexto, se concluye que la conducta atribuible a la señora Zoloaga Laura, Rusba, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una sanción de **amonestación escrita**. Asimismo, disponer como **medida complementaria** que se restaure la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo la imputada los costos que demande su reposición y/o regularice el trámite de autorización correspondiente para la siembra de cultivos, otorgándole un plazo máximo de hasta tres (3) meses.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la señora **ZOLOAGA LAURA, RUSBA** identificada con DNI N° 49041003, con una **AMONESTACIÓN ESCRITA**, por la infracción calificada como leve en materia de agua, por ocupar la ribera y faja marginal derecha de la quebrada Cabo de Hornos 1 sin la autorización correspondiente, ubicada en el sector Cabo de Hornos, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	DNI N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO				PLAZO CUMPLIMIENTO
INFRACCIÓN	49041003	RUSBA ZOLOAGA LAURA		LEVE	AMONESTACIÓN ESCRITA				Medida Complementaria
	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS			CLASE	TIPO	NOMBRE	BIENES ASOCIADOS	Tres (3) meses	
	Ocupación de la ribera y faja marginal derecha de la quebrada Cabo de Hornos 1 sin la autorización correspondiente			Superficial	Quebrada	Cabo de Hornos 1	Ribera y faja derecha	Unidad Hidrográfica	
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL POLÍGONO DE LA INFRACCIÓN (Coordenadas UTM)					
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH	DÁTUM	ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)			
	13. Contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o en el Reglamento.	f. Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas	FUENTE NATURAL DE AGUA	WGS-84	19 Sur	242 852		8 587 428	
						242 857		8 587 395	
						242 851		8 587 384	
						242 841		8 587 388	
						242 815		8 587 392	
242 797						8 587 408			
242 792						8 587 429			
UBICACIÓN POLÍTICA									
DEPARTAMENTO	PROVINCIA		DISTRITO		SECTOR				
Madre de Dios	Manu		Manu		Cabo de Hornos				

ARTÍCULO 2.- DISPONER como Medida Complementaria que la señora Zoloaga Laura, Rusba restaure la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo los costos que demande su reposición y/o regularice el trámite de autorización correspondiente para la siembra de cultivos, otorgándole un plazo máximo de hasta tres (3) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 88961499

ARTÍCULO 4.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 de la presente resolución y la medida complementaria impuesta en el artículo 2 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR la presente resolución la señora Zoloaga Laura, Rusba en su domicilio en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y, disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 88961499